

CONCURSO EN EL EXTERIOR

Art. 4 ley 24522



ARTICULO 4.-

Concursos declarados en el extranjero. La declaración de concurso en el extranjero es causal para la apertura del concurso en el país, a pedido del deudor o del acreedor cuyo crédito debe hacerse efectivo en la REPUBLICA ARGENTINA. Sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales, el concurso en el extranjero, no puede ser invocado contra los acreedores cuyos créditos deban ser pagados en la REPUBLICA ARGENTINA, para disputarles derechos que éstos pretenden sobre los bienes existentes en el territorio ni para anular los actos que hayan celebrado con el concursado.

Pluralidad de concursos. Declarada también la quiebra en el país, los acreedor pertenecientes al concurso formado en el extranjero actuarán sobre el saldo, una satisfechos los demás créditos verificados en aquélla.

Reciprocidad. La verificación del acreedor cuyo crédito es pagadero en el extranjero y que no pertenezca a un concurso abierto en el exterior, está condicionada a que se demuestre que, recíprocamente, un acreedor cuyo crédito es pagadero en la REPUBLICA ARGENTINA puede verificarse y cobrar -en iguales condiciones- en un concurso abierto en el país en el cual aquel crédito es pagadero.

Paridad en los dividendos. Los cobros de créditos quirografarios con posterioridad a la apertura del concurso nacional, efectuados en el extranjero, serán imputados al dividendo correspondiente a sus beneficiarios por causas de créditos comunes. Quedan exceptuados de acreditar la reciprocidad los titulares de créditos con garantía real.

Regla el fenómeno de la quiebra transfronteriza.

PLURALIDAD CONCURSAL

Extraterritorialidad de la sentencia

- denominado principio general, prescribe que la declaración de concurso en el extranjero es causal para la apertura del concurso en el país, a pedido del deudor o de acreedor cuyo crédito deba hacerse efectivo en la República.

Sentencia de quiebra

- cuando el art. 4 alude a la posibilidad de abrir un concurso en la República **no está refiriéndose a un concurso preventivo**, sino a una quiebra, porque la apertura del concurso a pedido de acreedor únicamente puede ser quiebra (art. 77, inc. 2o, LCQ) y el saldo al que hace mención el artículo sólo puede existir en la quiebra.
- La declaración de quiebra en nuestro país no requiere la configuración del estado de cesación de pagos, sino que tiene como causa la quiebra transfronteriza que opera, tal como hemos dicho, como un verdadero "hecho de bancarrota"

Pluralidad concursal

- admite la coexistencia de varios concursos a la vez.
- el precepto distingue entre los llamados acreedores locales y los no locales o extranjeros.

Legitimación

- El lugar preferente de los acreedores locales se deduce de su exclusiva legitimación para solicitar la apertura del concurso en el país por el solo fundamento de la declaración en el extranjero.
- La legitimación para pedir la quiebra se otorga a quienes el art. 46 del Tratado de Montevideo denomina "acreedores locales" (pagaderos en nuestro país), quedando excluidos de tal posibilidad aquellos acreedores que deban ser satisfechos en el extranjero, siendo indiferente la nacionalidad o el domicilio.

EL DERECHO DE LOS ACREEDORES



el concurso en el extranjero no puede ser invocado contra los acreedores cuyos créditos deban ser pagados en la República para disputarles derechos que éstos pretendan sobre los bienes existentes en el país.

el segundo párrafo del art. 4o dispone que los acreedores pertenecientes al concurso formado fuera de nuestro país actuarán únicamente sobre el saldo que quede en la quiebra local, después de pagar los créditos verificados en ella.

- establece lo que se denomina sistema de preferencia y que ha sido validado constitucionalmente, ya que no se tiene en cuenta la nacionalidad del acreedor, sino que se basa en la existencia de un lugar de pago exclusivo fijado en el exterior.
- opera únicamente cuando **hay concurso liquidativo local, lo que excluye el caso del concurso preventivo.**
- los acreedores pertenecientes al concurso formado en el extranjero quedan postergados en la quiebra local por los créditos verificados en ella, los que deben ser satisfechos con preferencia.
- el derecho de los acreedores pertenecientes al concurso extranjero se limita a una actuación sobre el saldo, en los términos del art. 228 in fine de la LCQ.

EL PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD

El acreedor "foráneo", que no pertenece al concurso abierto en el extranjero, puede obtener igualdad de trato con los locales siempre que acredite que en el derecho vigente en el país en el cual el crédito es pagadero, un acreedor "argentino" (rectius: pagadero en Argentina) tiene reciprocidad de verificación y cobro.

La verificación de tales acreedores está condicionada a la existencia de reciprocidad, o sea, a la prueba de la falta de discriminación en la ley extranjera.

La ley 24.522 exceptuó de la carga de acreditar la reciprocidad a los titulares de créditos con garantía real. Es decir que los acreedores extranjeros (pagaderos en otro país) que gozan de garantías reales concurrirán en el país con los acreedores locales en igualdad de condiciones, sin necesidad de acreditar la reciprocidad, en un agregado final totalmente asistemático y de difícil comprensión.



El tema había llevado a que los juristas se cuestionasen si era razonable que un acreedor pagadero en el exterior, pero cuyo crédito estaba garantizado con derecho real sobre bienes ubicados en la República, quedase pospuesto por acreedores locales quirografarios(123).



PARIDAD DE DIVIDENDOS

La parte final del art. 4º resuelve la situación del acreedor que logró cobrar una porción de su crédito en el extranjero y estipula que su participación en el dividendo concursal argentino se disminuya en la proporción del beneficio recibido en el exterior.

Así, la norma establece que la deducción debe hacerse en la proporción de cobro que se hubiere establecido e indudablemente la regla de la paridad se aplica tanto al concurso preventivo como a la quiebra.

JURISPRUDENCIA

La preferencia local preceptuada por el párrafo 2º del artículo 4º de la ley 19.551 se aplica sólo en caso de quiebra abierta en la Argentina; criterio este último, que resulta aplicable al texto reformado por la ley 22.917, que ha mantenido la ley 24.522. En virtud de que el párrafo 3º del artículo 4º de la ley 24.522 no establece concretamente sobre quién recae el onus probandi de la reciprocidad en el tratamiento del caso -es decir, la falta de discriminación de la ley extranjera o de su jurisprudencia dominante o de la práctica establecida- no se advierte fundamento legal para poner la acreditación de dicho recaudo sólo en cabeza del acreedor; pudiendo, como alternativa, ser demostrado por el síndico o el juez interviniente. CNCom., sala A, 24-9-97, "Banco Federal Argentino SA s/Quiebra shnc. de revisión por Banco do Estado de São Paulo, SA Agencia Tokio", E. D. del 8-10-98,